Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí-MS
Segunda Vara Cível

Autos n° 0801689-22.2018.8.12.0029

Ação: Procedimento Comum Cível

Autor: Paulo Sérgio de Andrade Ferreira

Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

SENTENÇA:

Vistos, etc.

Paulo Sérgio de Andrade Ferreira, devidamente qualificado, ajuizou a presente **Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada,** em face do **Município de Naviraí e do Estado de Mato Grosso do Sul,** também qualificados, arguindo em síntese: que é portador de epilepsia de difícil controle e necessita fazer uso de Lamitor 50mg (lamotrigina), Depakene 250mg (ácido volpróico), Frisium 20mg (clobazan), Tolrest 50mg (sertraina), conforme documentação juntada aos autos. Que não possui condições de arcar com os custos do referidos medicamentos, sem que prejudique seu sustento. Que a parte ré não atendeu a sua solicitação. Requereu a concessão da tutela de urgência para o fim de impor à parte ré a obrigação de fornecer imediatamente, sob pena de multa diária, os medicamentos Lamitor 50mg (lamotrigina), Depakene 250mg (ácido volpróico), Frisium 20mg (clobazan), Tolrest 50mg (sertralina), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Postulou, ao final, a procedência dos pedidos, confirmando-se os efeitos da antecipação de tutela eventualmente concedida, condenando-se os réus a fornecerem o tratamento medicamentoso de que necessita. Atribuiu valor à causa e juntou documentos (fls. 36/44).

A análise do pedido de liminar foi postergada para a vinda do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, que foi acostado às fls. 14/37.

Deferido em parte o pedido de tutela antecipada (fls. 48/55).

Citado, o Município de Naviraí apresentou contestação às fls. 64/77,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

oportunidade em que arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que os medicamentos requeridos não fazem parte dos farmácos fornecidos pelo SUS e que exigir do Município o seu fornecimento seria exceder suas forças, compelindo-o a entregar algo para o qual não existe receita para suportar seu custo, o que poderá prejudicar toda a coletividade. Que privilegiar apenas um paciente com procedimentos de alto custo viola o princípio da isonomia constitucional; argumentou que não deve ser esquecido o princípio da reserva do possível. Pugnou pelo acolhimento da preliminar arguida e a consequente extinção do feito, ou a total improcedência do pedido. Juntou documentos (fls. 78/85).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso do Sul às fls. 90/108 apresentou contestação, oportunidade em que alegou, em síntese, **preliminarmente**, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que o responsável pelo medicamento pleiteado na inicial é o ente municipal. **No mérito:** que o SUS oferece medicamentos alternativos para o tratamento da patologia que acomete o autor, não tendo o autor comprovado que se submeteu a tratamento com os medicamentos disponibilizados pelo SUS e que tais medicamentos foram ineficazes; que um laudo médico unilateral, desprovido de fundamentação, não pode prevalecer sobre os protocolos clínicos apresentados pelo ente federativo estadual; que a parte autora não comprovou seu estado de hipossuficiência. Requereu o acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

A parte autora impugnou as contestações às fls. 138/157.

Intimados a especificar provas, os réus nada requereram.

Decisão proferida pelo E. TJMS negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu Município de Naviraí (fls. 186/199).

Vieram-me conclusos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

É o breve relato.

Decido.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Paulo Sérgio de Andrade Ferreira em face do Município de Naviraí e do Estado de Mato Grosso do Sul, para fornecimento de tratamento medicamentoso necessário ao tratamento de sua saúde.

De início, destaco que por versar a presente demanda sobre direito à saúde e, consequentemente, à vida, os quais são considerados pela Carta Magna direitos fundamentais e indisponíveis, bem como dada a urgência que casos como o dos autos exige, deixo de seguir a ordem cronológica de julgamentos prevista no art. 12 do NCPC.

Impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 335, inciso I do Novo Código de Processo Civil, por versar a questão sobre matéria de direito e de fato, cuja produção de provas em audiência é desnecessária.

Entretanto, antes de adentrar no mérito da questão, cumpre analisar as preliminares alegadas.

Preliminar de ilegitimidade passiva *ad causam*

Tal arguição não merece ser acolhida, pois incumbe à União, Estado e Município, garantir o direito à saúde aos cidadãos de forma solidária, através do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

O artigo 196 da Constituição Federal, dispõe que:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do ***Estado,*** *garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal igualitário à ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." (grifo nosso)*

Quando referido artigo especifica "Estado", obviamente está se referindo às pessoas jurídicas de direito público interno, compreendendo a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios, o que se revela pelo teor do § 1º do artigo 198 da Constituição Federal, ao assim dispor: Art. 198.[...] *§ 1º.* ***O sistema único de saúde*** *será financiado, nos termos do art. 195,* ***com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,*** *além de outras fontes." (grifo nosso)*

Assim, a responsabilidade pelo perfeito funcionamento do sistema de saúde é solidária entre os diversos entes federativos, nada obstante, as atribuições que possam estar distribuídas em âmbito infraconstitucional.

Neste sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça deste Estado:

"APELAÇÕES CÍVEIS – ***AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA*** *- MÉRITO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL - ART. 196 DA CF –* ***DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS*** *- ART. 23, II, DA CF – IMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - TESES AFASTADAS - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL – RECURSOS DESPROVIDOS.* ***Os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema.*** *O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida. O art. 23 da Constituição Federal estabelece que: "É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;" A alegação de limitação orçamentária e*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

cláusula da reserva do possível, não justifica a omissão do Poder Público, sem demonstração objetiva da impossibilidade, uma vez que se trata de direito subjetivo fundamental constitucionalmente previsto, que deve ser atribuído o sentido de maior eficácia a fim de conferir o mínimo existencial. Comprovada a necessidade de utilização de específico tratamento, prescrito por médico habilitado, além do fato de que o portador da enfermidade não possui condições econômicas de suportar os custos do tratamento, deve o Estado/Município fornecê-lo, porquanto todas as pessoas têm direito à saúde. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJMS – Apelação - Nº 0800301-94.2012.8.12.0029, Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha Comarca: Naviraí, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data do julgamento: 06/05/2014, Data de registro: 09/05/2014) (grifo nosso)

Tal entendimento também está pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

*"**PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.** 1. Ambas as turmas que compõem a primeira seção firmaram o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da união, do estados e dos municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. 2. Agravo regimental do município de muriaé/MG desprovido."* (STJ; AgRg-AREsp 427.873; Proc. 2013/0373610-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 09/05/2014). (grifo nosso)

*"**ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.** COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do poder público, expressão que abarca a união, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. A**ssim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da união, do estados e dos municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.** 3. A alegação de que a*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

*parte autora não comprovou, através de perícia a necessidade de fornecimento dos medicamentos não pode ser aferida nesta corte, pois esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. Agravo regimental improvido". (*STJ; AgRg-AREsp 420.563; Proc. 2013/0357781-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 10/02/2014.(grifo nosso).

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Presentes os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação, passa-se ao mérito da questão.

No mérito, o pedido merece ser julgado parcialmente procedente.

Comprovou a parte autora que possui problemas de saúde e que necessita fazer uso do tratamento medicamentoso aqui requerido (fls. 23/27 e 46/47), o que refoge às suas condições financeiras.

Registro que de acordo com a receita médica de fls. 46/47 a parte autora não mais faz uso da Sertralina (Tolrest).

Logo, em razão da parte autora não possuir recursos para adquirir os medicamentos que necessita, e por necessitar fazer uso constante de remédio para controlar sua doença e evitar seu agravamento, deve o Poder Público dar-lhe o amparo necessário.

A ausência de condições financeiras da parte autora para custear os medicamentos deve ser presumida pois está sendo assistida pela Defensoria Pública.

Ademais, a prescrição do tratamento medicamentoso pretendido foi feita por profissional da saúde devidamente capacitado, com conhecimentos médicos suficientes para saber a ação esperada da medicação, sendo que se receitou uma forma específica, certamente é porque ela trará os melhores resultados ao paciente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

Outrossim, o médico consignou expressamente que os médicos não não podem ser substituídos (fls. 46/47) e, considerando que o medicamento postulado possui registro na ANVISA (Parecer do NAT de fls. 36/44), estão preenchidos os requisitos necessários para o fornecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

> *ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de **laudo médico** fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) **incapacidade financeira** de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) **existência de registro na ANVISA** do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).*

Não há que se falar que exigir dele o fornecimento dos referidos medicamentos seria exceder as forças do ente público, compelindo-o a entregar algo para o qual não existe receita para suportar seu custo.

Saliento que, no que se refere à previsão orçamentária para compra de medicamentos, ante o valor inerente ao bem jurídico tutelado que é a saúde e a vida, suplanta-se à exigência de técnicas formais.

Ressalto, ainda, que o fornecimento de remédios, exames, consultas e outros procedimentos gratuitos, para os que assim o necessitem, atende ao princípio da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do estado democrático de direito (artigo 1º, III, da Constituição Federal).

Por ser dever do Estado fornecer toda a assistência necessária à saúde dos necessitados, como previsto pela própria Constituição Federal, é insubsistente qualquer alegação de violação à ordem econômica e orçamentária.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E CHAMAMENTO DO MUNICÍPIO AO PROCESSO – AFASTADA – MÉRITO – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS – MANIFESTA NECESSIDADE – DEVER IMPOSTO PELA NORMA INSCULPIDA NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FORMALIDADE BUROCRÁTICA IMPOSTA POR PORTARIA QUE NÃO DEVE PREVALECER ANTE UM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – NÃO-CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA À ORDEM ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. É obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados e Municípios) a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros, de modo que, quaisquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo da demanda.* ***Possui o Estado o dever constitucional de proporcionar assistência médica ao cidadão que a necessite, não podendo o poder público esquivar-se de sua obrigação, sob alegação de não ter sido seguidas determinadas formalidades, visto que, por restar evidenciada a necessidade do uso contínuo de tais medicamentos por parte do autor, que é pessoa idosa e não possui recursos, irrelevante mostra-se a sua subserviência a meras exigências burocráticas. Não ocorre lesão aos cofres públicos o fornecimento de medicamento a um cidadão necessitado, visto que tal obrigação, conforme a Constituição Federal, é do Ente Público."*** (TJMS. Apelação Cível - Ordinário - N. 2007.034613-4/0000-00 - Campo Grande. Relator - Exmo. Sr. Des. Joenildo de Sousa Chaves. Primeira Turma. Julg. 08/01/2008). (grifo nosso)

Também não se diga que o cumprimento da obrigação afronta a teoria da reserva do possível, tendo em vista que, por se tratar de resguardo de um direito fundamental dos cidadãos, previsto constitucionalmente, não há que se cogitar de sobrecarga orçamentária, devendo a competência reservada ao legislativo, quanto à escolha do momento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

e dos meios necessários ao adimplemento dessas normas, ceder espaço ao princípio preponderante nesse conflito, que é o da dignidade da pessoa humana.

Toda vez em que, a invocação da reserva do possível vise obstar a concretização de um direito social, indo de encontro a bem maior, como a saúde e a vida, há que se afastar a barreira financeira e fazer prevalecer a manutenção da dignidade da pessoa humana.

Nessa linha de entendimento, segue o julgado abaixo:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 23, II, DA CF.* ***IMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.*** *Os entes federativos (união, estados, Distrito Federal e municípios) são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema. O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que é dever do estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer Lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida. O art. 23 da Constituição Federal estabelece que: "é competência comum da união, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios: (...) II. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; "* ***a alegação de limitação orçamentária e cláusula da reserva do possível, não justifca a omissão do poder público, sem demonstração objetiva da impossibilidade, uma vez que se trata de direito subjetivo fundamental constitucionalmente previsto, que deve ser atribuído o sentido de maior eficácia a FM de conferir o mínimo existencial.*** *Comprovada a necessidade de utilização de específco tratamento, prescrito por médico habilitado, além do fato de que o portador da enfermidade não possui condições econômicas de suportar os custos do tratamento, deve o estado/município fornecê-lo, porquanto todas as pessoas têm direito à saúde. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de Lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

> *a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.* (TJMS; APL 0800301-94.2012.8.12.0029; Naviraí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 12/05/2014; Pág. 18). (Grifo Nosso)

Portanto, se o Estado não está cumprindo com seu dever de adotar políticas públicas que viabilizem o acesso igualitário e universal aos serviços e medicamentos necessários para a manutenção da saúde aos necessitados, cabe ao Poder Judiciário a tarefa de lhe impor a obrigação de prestar tal assistência, sempre que a parte interessada lhe provocar para tanto.

Destarte, patente é a obrigação de fornecer o tratamento medicamentoso requerido na inicial, pelo menos enquanto a parte autora dele necessitar, mediante apresentação de prescrição médica, **consignando-se, contudo, que em razão de que não há prova de permanência da prescrição da Sertralina (Tolrest), é o caso de parcial procedência do pedido (fls. 46/47).**

Por outro lado, indevida a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por força da Súmula 421 do STJ, conforme segue: *"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).*

Contudo, são devidos honorários pelo Município, pois não há confusão entre credor e devedor.

> *"PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA MUNICÍPIO.* ***FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO.*** *1. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, quando a Defensoria Pública de determinado Estado-membro patrocina causa contra este ente federado, torna-se impossível a condenação desta parte em honorários, posto que as Denfensorias são órgãos dos Estados-membros, operando-se, portanto, a*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

confusão (art. 1.049 do Código Civil de 1916, revogado pelo art. 381 do Código Civil vigente). Aplicação da Súmula n. 421 desta Corte Superior. 2. ***Na hipótese, contudo, trata-se de demanda intentada em face de Município, motivo pelo qual não há se falar em confusão.*** *3. Recurso especial provido.*" (STJ - REsp: 1231127 RS 2010/0226488-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2011). (grifei).

Por fim, correta a fixação da multa diária. É possível se atribuir *astreintes* para pessoa jurídica de direito público. As *astreintes* é meio de coerção à disposição do Magistrado e visa pressionar o réu com a ameaça de prejuízo para que não protele o cumprimento da decisão imposta pelo Juízo. E sobre o valor da multa observa-se que está em consonância com o princípio da razoabilidade, motivo pelo qual mantenho a multa aplicada, bem como sua periodicidade, para caso de descumprimento da medida.

Vejamos o entendimento do STJ em Recurso Especial Representativo de Controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: ***possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.*** *2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. [...] 4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. [...] 7. ***Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.*** *Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) (destaquei).*

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 196 e 198, § 1º da Constituição Federal, confirmando a liminar concedida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial efetuado por **Paulo Sérgio de Andrade Ferreira** em face do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, para o fim de condená-los a fornecerem solidariamente e mensalmente, os medicamentos Lamitor 50mg (lamotrigina), Depakene 250mg (ácido volpróico) e Frisium 20mg (clobazan), ou outros equivalentes, conforme prescrição médica, **sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias-multa**.

Deixo de condenar os réus nas custas processuais, conforme estabelece o art. 24, I, da Lei nº. 3.779, de 11 de novembro de 2009 (Dispõe sobre o Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências).

Conforme fundamentação supra, deixo de condenar o réu Estado de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.

Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Considerando que o proveito econômico aqui pretendido é inestimável e a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 85, § 8º NCPC, condeno o réu Município de Naviraí no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais).

Por consequência, declaro resolvido o mérito da ação, com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Decorrido o prazo do recurso voluntário pelas partes, **remetam-se** os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que a condenação não possui valor certo (art. 496, I do NCPC).

Cumpra-se.

Naviraí/MS, **datado e assinado digitalmente.**

Eduardo Lacerda Trevisan
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 30/05/2019 às 16:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801689-22.2018.8.12.0029 e código PRq3JTsx.